



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, dictada por delegación, por la que se concede la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y su reconocimiento de utilidad pública de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Villanubla (Valladolid). Expte.: AT-51376.

1.– Antecedentes de hecho

1.1.– Con fecha 29/06/2023, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (I-De en adelante), con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca, 19 (Oficinas Argales), 47008 Valladolid, solicitó autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública en concreto del proyecto denominado: «Proyecto de soterramiento de la L.A.A.T. "01-Torozos" a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. "La Mudarra" (4728) desde el apoyo n.º 255 hasta el C.T. "Plaza Villanubla" (120339104), en el T.M. de Villanubla (Valladolid)», firmado por el ingeniero Roberto Lozano Fresneda, con visado 1684/23E a fecha 04/07/2023 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid (IngenierosVA).

1.2.– Con fecha 09/05/2025, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes presentó documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente.

1.3.– Esta solicitud ha sido sometida a información pública, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, en el B.O.C. y L. el día 24/02/2026, en el B.O.P. de Valladolid el día 03/03/2026, en el diario El Norte de Castilla, el día 18/02/2026, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanubla y en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería.

1.3.1.– Durante ese periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de los herederos Marcelina Moran Gamazo, propietarios de la finca con n.º: 4 del proyecto.

1.3.1.1.– Las alegaciones de los herederos Marcelina Moran Gamazo exponen de manera resumida que:

1.3.1.1.1.– La actuación intensifica la servidumbre de vuelo sobre su finca, afectando a sus derechos de explotación, uso y desarrollo futuro de la misma.

1.3.1.1.2.– El proyecto no justifica suficientemente por que la ubicación exacta del apoyo 252N – ni el mantenimiento del vuelo sobre la finca – constituyen la alternativa técnica menos lesiva, como exige la normativa sectorial, pudiendo soterrarse desde la esquina de la calle Fuente n.º 1 hasta n.º 5 de dicha calle (ref. catastral n.º 6580501UM4168S0001EQ), conectando directamente con la torre 251, evitando así la servidumbre sobre su finca.

1.3.1.1.3.– La normativa aplicable obliga a elegir el trazado menos perjudicial para los bienes y derechos afectados, pudiendo oponerse los titulares de los bienes afectados cuando no constituya la única opción viable.

1.3.1.1.4.– En el proyecto no consta estudio comparativo de alternativas para la ubicación del apoyo 252N ni para el sobrevuelo del tramo afectado.

1.3.1.1.5.– Debe verificarse el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad respecto de zonas de uso agrícola y edificaciones potenciales

1.3.1.2.– La respuesta del promotor (I-De) de manera resumida expone:

1.3.1.2.1.– Se trata de una línea existente, de modo que la parcela considerada tiene servidumbre de vuelo consolidada. La ubicación considerada en el proyecto se basa en el mantenimiento de la configuración de la red de distribución existente en la zona y la menor afección a otros bienes y derechos.

1.3.1.2.2.– Explica y justifica el motivo de la ubicación del apoyo 252N, considerando que es la alternativa menos lesiva. Dicho apoyo se ubica en esa posición en base a 3 razones: se sitúa en la vía pública, el apoyo tiene una derivación particular que debe mantenerse (para no afectar a la configuración de la red) y que para mantener la configuración de la red de distribución se debe conectar, mediante la transición a subterráneo, la conexión con la línea subterránea existente, por esto se ubica el apoyo lo más cerca posible al existente.

1.3.1.2.3.– La posible modificación al trazado proyectado, para mantener la configuración de la red de distribución, implica: la colocación de un nuevo apoyo, además del apoyo necesario para la derivación aérea del particular; añadiendo una nueva afección no existentes. Además de este apoyo, añadir unos 310m de nueva canalización, 326m de nueva L.S.A.T. y un nuevo centro de seccionamiento que habría que colocar en la posición del apoyo actual (lo más cerca posible). Este edificio tiene una ocupación mayor que la de la torre metálica proyectada; por lo que aumenta la afección. Las modificaciones anteriormente indicadas suponen un aumento del presupuesto de más de un 55% lo cual lo hace económicamente no viable atendiendo al artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

No obstante, teniendo en cuenta el artículo 153 del Real Decreto 1955/2000 «el titular del predio sirviente podrá solicitar el cambio del trazado de la línea si no existen para ello dificultades técnicas, siendo a su costa los gastos de variación»

1.3.1.2.4.– Los propietarios de la parcela podrán presentar la valoración de los daños que estimen convenientes en el momento del procedimiento que corresponda

1.4.– En cumplimiento del artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se ha consultado a las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por la solicitud.

1.4.1.– Ayuntamiento de Villanubla, presenta informe/condicionado aceptado por I-DE.

1.4.2.– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (Vías Pecuarias), no ha dado respuesta.

1.4.3.– Nedgia SA, presenta informe/condicionado aceptado por I-DE.

1.4.4.– Telefónica SA, no ha dado respuesta

En consecuencia, se prosigue la tramitación de la solicitud sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de la competencia de los organismos afectados

2.– Fundamentos jurídicos

2.1.– El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2.– Es reglamentación aplicable a este caso:

2.2.1.– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

2.2.2.– Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

2.2.3.– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

2.2.4.– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

2.2.5.– Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.6.– Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

2.2.7.– Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

3.– Resolución

Vista la documentación presentada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y cumplidos los trámites establecidos en la reglamentación aplicable, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,

Teniendo en cuenta que se trata de una instalación destinada a distribución eléctrica, resulta de aplicación la Ley del Sector Eléctrico que en su Art 54 tiene declaración de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso,

Teniendo a disposición en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía las alegaciones, informes/condicionados y sus contestaciones, así como cualquier otra documentación del expediente,

Considerando que las alegaciones han sido contestadas en sus respectivos apartados, y visto el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que refiriéndose a la Autorización Administrativa de Construcción, establece «para su resolución se deberán analizar los condicionados exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación»,

RESUELVE:

3.1.– *Primero*. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes la autorización administrativa previa a la mejora del suministro eléctrico en la zona de Villanubla por modificaciones en el Soterramiento de la L.A.A.T. «01-Torozos» a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. «La Mudarra» (4728) desde el apoyo n.º 255 hasta el C.T. «Plaza Villanubla».

3.2.– *Segundo*. Conceder autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de soterramiento de la L.A.A.T. "01-Torozos" a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. "La Mudarra" (4728) desde el apoyo n.º 255 hasta el C.T. "Plaza Villanubla" (120339104), en el T.M. de Villanubla (Valladolid)», firmado por el ingeniero Roberto Lozano Fresneda, con visado 1684/23E a fecha 04/07/2023 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid (IngenierosVA).

Cuyas principales características son las siguientes:

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca, 19 (Oficinas Argales), 47008 Valladolid.

Número de expediente: AT-51376.

Características técnicas:

- Línea subterránea de A.T. (3ª categoría):

Origen: Empalme proyectado junto a apoyo n.º 255 a desmontar.

Final: C.T. «Plaza Villanubla» (120339104)

Longitud: 458 m.

Conductor proyectado: Cable de aluminio HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240mm²).

Canalización subterránea: Entubada proyectada.

- Línea aérea de A.T. (3ª categoría): S.T.R.: 4728 «La Mudarra». Línea: 01 – «Torozos».

Origen: Empalme proyectado junto al apoyo n.º 255 a desmontar.

Final: Apoyo proyectado n.º252N.

Longitud: 120 m. (Regulado conductor existente L-40) y 27 m. (Regulado conductor existente LA-56).

Conductor: L-40 y 47-AL1/8-ST1A (LA-56).

- Actuación: -Apoyo proyectado n.º 252N. Transición aéreo/subt. proyectada en apoyo n.º 252N. Adecuación a la avifauna del apoyo n.º 252N (R.D. 1432/2008). Se desmonta la L.A.A.T. desde el apoyo n.º 255 hasta el apoyo n.º 252.

Ubicación de la instalación: alrededores del T.M. de Villanubla (Valladolid).

3.3.– *Tercero*. Reconocer la utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica, definida en el proyecto de ejecución, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición de la servidumbre de paso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los organismos a los que se ha solicitado el condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Este reconocimiento de utilidad pública, en concreto, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, que se relacionan a continuación e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

F	Mzn	Par	Uso	Titular	PD	SSP	SA	OT
4	65805	1	Urbano / Suelo sin edif.	HEREDEROS MARCELINA MORAN GAMAZO		245	604	
5	65805	2	Urbano / Suelo sin edif.	OSCAR APARICIO GARCIMARTIN		292	635	
7	65805	4	Urbano / Suelo sin edif.	MARIA NIEVES VALENTIN RUIZ GONZALO ALVAREZ VALENTIN MARIA ALVAREZ VALENTIN		99	302	
8	65805	5	Urbano / Suelo sin edif.	MARIA ISABEL HERNANDEZ FRAILE		13	59	

Nota: A los efectos de lo establecido en los artículos 6 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que estos datos han sido obtenidos del Catastro para llevar a cabo la presente notificación pública, hecha por imperativo legal del artículo 55.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en correspondencia de la Ley de Expropiación Forzosa. Estos datos serán tratados por este Servicio Territorial hasta la conclusión del expediente expropiatorio y después se conservarán en los archivos administrativos como garantía del procedimiento seguido. Los interesados citados en esta relación podrán ejercer el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Sobre estos bienes y derechos se generarán las siguientes servidumbres:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación en pleno dominio.

Se refleja la superficie, expresada en metros cuadrados, de la finca que se expropia en pleno dominio. Superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por los paneles solares, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, expresada en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento. En las líneas aéreas, se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada. En las líneas subterráneas, se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca.

Por esta superficie pasa la línea permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilarla, conservarla y repararla. El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de esta.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se refleja la superficie, expresada en metros cuadrados, en la que, debido a las líneas eléctricas de distribución, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales y no se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas. Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h. Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

ST: Superficie de ocupación temporal.

Se considera la superficie necesaria, expresada en metros cuadrados, para construir o mantener posteriormente, las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o la planta fotovoltaica, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso. Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, o por los caminos realizados mediante expropiación en pleno dominio. Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaban antes de iniciar los trabajos.

4. Condiciones

Esta Autorización Administrativa queda sometida a las siguientes condiciones:

4.1. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de distribución eléctrica.

4.2. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.3. Las instalaciones que se autorizan, habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado: «Proyecto de soterramiento de la L.A.A.T. "01-Torozos" a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. "La Mudarra" (4728) desde el apoyo n.º 255 hasta el C.T. "Plaza Villanubla" (120339104), en el T.M. de Villanubla (Valladolid)», firmado por el ingeniero Roberto Lozano Fresneda, con visado 1684/23E a fecha 04/07/2023 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid (IngenierosVA).

4.4. En el caso de que haya que introducir modificaciones, al ejecutar el proyecto, éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial, mediante el modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado.

4.5. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de un año, sin perjuicio de los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros Organismos y administraciones. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de dicho plazo.

4.6.— Una vez realizadas las instalaciones, se deberá solicitar a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, a este Servicio Territorial, el acta de puesta y autorización de explotación, cubriendo los formularios establecidos en la dirección electrónica:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284476963545/Tramite>

Aportando:

- Certificado final de obra firmado por un técnico titulado competente, visado por su colegio profesional, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
- Certificado de instalación eléctrica emitido por la empresa instaladora, que haya realizado los trabajos. Se llevará a cabo la verificación y ensayos previos a la puesta en servicio que establezca las normas de obligado cumplimiento.

4.7. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, dará cuenta de la terminación de las instalaciones al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, para realizar las comprobaciones que considere oportunas y el levantamiento del acta de puesta en marcha de estas, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

4.8. Los empalmes de la nueva instalación autorizada a la red existente no se podrán realizar hasta que este Servicio Territorial haya emitido la correspondiente acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

4.9. Todos los elementos de la red de distribución que, con motivo de la reforma que se autoriza en esta resolución, queden sin servicio deberán ser desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía este desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del momento en que se realice.

4.10. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no asiladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser recogidas y certificadas por el director de obra en el certificado de dirección de obra.

4.11. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de los datos comunicados.

4.12. En vista de lo estipulado en los informes/condicionados de los organismos y en aquellas cuestiones de las alegaciones que modifiquen el proyecto; su cumplimiento se deberá justificar y reflejar de forma particular en el modificado o adenda correspondiente al proyecto, debiendo comunicarlo a este Servicio Territorial.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 10 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ